

ANEXO I

PROJETO DE LEI Nº _____, DE ____ DE MAIO DE 2026.

Institui o Programa Municipal "Águas de Aratuba", dispõe sobre a identificação, proteção e recuperação de nascentes urbanas e rurais no Município de Aratuba/CE, cria o incentivo "Adote uma Nascente" e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARATUBA DECRETA:

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES E DIRETRIZES

Art. 1º Fica instituído o Programa Municipal "Águas de Aratuba", com o objetivo de mapear, proteger, conservar e recuperar as nascentes e olhos d'água, perenes ou intermitentes, localizados no território do Município de Aratuba.

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

- **Nascente ou Olho d'Água:** O afloramento natural do lençol freático, mesmo que intermitente, que dá início a um curso d'água.
- **Área de Preservação Permanente (APP) da Nascente:** O raio mínimo de 50 (cinquenta) metros fixados ao redor do olho d'água, conforme legislação federal vigente.

Art. 3º São diretrizes do Programa:

- Garantir a segurança hídrica da população urbana e rural de Aratuba.
- Promover a recomposição da vegetação nativa da Mata Atlântica e Caatinga presentes no maciço residual.
- Envolver a comunidade, agricultores e a iniciativa privada nas ações de conservação.

CAPÍTULO II – DO CADASTRAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

Art. 4º O Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agropecuária e Recursos Hídricos, realizará o Cadastro Municipal de Nascentes (CMN).

- *Parágrafo único.* O cadastro incluirá dados geoespaciais, diagnóstico do estado de conservação e classificação da nascente (perene ou intermitente).

Art. 5º Fica proibida qualquer atividade num raio de 50 metros das nascentes cadastradas que possa causar poluição, compactação do solo ou degradação, incluindo:

- Acesso direto de animais de grande porte (bovinos e equinos) ao olho d'água.
- Uso de defensivos agrícolas ou fertilizantes químicos.
- Lançamento de efluentes domésticos ou resíduos sólidos.

CAPÍTULO III – DO PROGRAMA "ADOTE UMA NASCENTE"

Art. 6º Fica criado o Programa "Adote uma Nascente", permitindo que pessoas físicas, associações comunitárias, sindicatos rurais ou pessoas jurídicas legalmente constituídas assumam a responsabilidade pela recuperação e manutenção de nascentes degradadas.

Art. 7º A adoção dar-se-á por meio de Termo de Cooperação firmado com o Município, estabelecendo:

- O cercamento obrigatório do raio de proteção contra animais.
- O plantio de mudas de espécies nativas da região.
- A manutenção periódica da área adotada.

CAPÍTULO IV – DOS INCENTIVOS E DO PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS (PSA)

Art. 8º O Município de Aratuba instituirá mecanismos de incentivo aos proprietários rurais que possuam nascentes preservadas ou em processo de recuperação em suas terras, incluindo:

- Apoio técnico da administração municipal para o cercamento e fornecimento de mudas nativas.
- Prioridade no atendimento por programas municipais de mecanização agrícola sustentável e distribuição de sementes.
- Descontos progressivos em taxas municipais vinculadas à propriedade rural, quando couber.

CAPÍTULO V – DAS SANÇÕES E PENALIDADES

Art. 9º As infrações ao disposto nesta Lei sujeitarão os infratores, sejam pessoas físicas ou jurídicas, às seguintes sanções, sem prejuízo da responsabilidade civil e penal:

- Advertência por escrito para regularização em até 30 dias.
- Multa administrativa, variando de 100 a 5.000 UFIRM (Unidades Fiscais de Referência do Município), aplicadas em dobro em caso de reincidência.
- Obrigação de reparação integral do dano ambiental causado.

CAPÍTULO VI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, podendo ser suplementadas se necessário, ou mediante parcerias com o Fundo Municipal de Meio Ambiente.

Art. 11. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data de sua publicação.

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Aratuba/CE, ____ de ____ de 2026.

Justificativa do Projeto

Senhor Presidente, Senhores Vereadores,

O Município de Aratuba, encravado no Maciço de Baturité, possui uma responsabilidade geográfica e ecológica vital. Nossas terras abrigam nascentes fundamentais que alimentam bacias hidrográficas cruciais para o Estado do Ceará, garantindo o abastecimento de água potável tanto para a nossa população local quanto para municípios vizinhos.

Diante das constantes mudanças climáticas, longos períodos de estiagem e a pressão das atividades agrícolas e pecuárias sobre os recursos hídricos, faz-se urgente uma legislação local que desburocratize a proteção dessas fontes e crie incentivos reais para o produtor rural.

Este Projeto de Lei não visa apenas punir, mas sim criar uma rede de cooperação por meio do programa "Adote uma Nascente" e fornecer suporte técnico aos nossos agricultores. Proteger as cabeceiras e olhos d'água de Aratuba é proteger o futuro econômico, social e ambiental da nossa região.

Contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação desta importante matéria.